

RESOLUÇÃO EIS-REN-2023/00006 DE 4 DE JULHO DE 2023

Estabelece os procedimentos e formulários para instrução processual no âmbito do licenciamento Ambiental Municipal, para construção de edificações novas, acréscimos, demolições, loteamentos, grupamentos de áreas privativas e obras de infraestrutura.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e

CONSIDERANDO o [Decreto RIO nº 40.722, de 08 de outubro de 2015](#), que regulamenta os procedimentos do Sistema de licenciamento Ambiental - SLAM;

CONSIDERANDO o [Decreto RIO nº 48.481, de 29 de janeiro de 2021](#), que dispõe sobre a transferência das atividades relativas ao licenciamento ambiental à Subsecretaria de Controle e Licenciamento Ambiental - SUBCLA, parte integrante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS e dá outras providências;

CONSIDERANDO o [Decreto Rio nº 51.503, de 14 de outubro de 2022](#), alterado pelo Decreto Rio nº 52.712, de 15 de junho de 2023, que estabelece os critérios e procedimentos para o licenciamento ambiental de construção de edificações novas, acréscimos, demolições, projetos de loteamento e obras de infraestrutura;

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar os procedimentos regulamentados pelo Decreto Rio nº 51.503, de 14 de outubro de 2022, alterado pelo Decreto Rio nº 52.712, de 15 de junho de 2023, para análise do controle ambiental em face da crescente demanda por este tipo de análise.

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer os procedimentos e formulários para instrução dos processos e subprocessos autuados para análise de requerimentos de Licenças, Autorizações e Certidões Ambientais Municipais, motivados por projeto de construção de edificações novas, acréscimos, demolições, projetos de loteamento e grupamentos de áreas privativas, e obras de infraestrutura.

Art. 2º Para instrução dos processos e subprocessos de Licenças e Autorizações Ambientais Municipais, serão exigidos preliminarmente os seguintes documentos:

- I. Anexo I - Requerimento - Obras;
- II. Anexo II - Caracterização Ambiental 1 e 2;
- III. Anexo III - Documentação para análise 1 e 2;
- IV. Anexo IV - Modelo de Planta de Situação para o Licenciamento Ambiental.

Parágrafo único. As informações fornecidas pelo requerente nos anexos I, II e III servirão de base para a elaboração do Parecer Técnico e da Licença Ambiental.

Art. 3º A Subsecretaria de Controle e Licenciamento Urbanístico (DEIS/SUBCLU) é o órgão prioritariamente responsável pela autuação dos processos integrados de licenciamento ambiental dos empreendimentos objetos desta resolução, os quais se darão em subprocessos, a fim de possibilitar a análise concomitante das informações prestadas pelo requerente no processo principal.

Art. 4º Consoante a competência fixada pelo art. 6º, do Decreto Rio nº 51.503, de 14 de outubro de 2022, cabe à Subsecretaria de Controle e Licenciamento Ambiental (DEIS/SUBCLA), o controle dos elementos relativos exclusivamente ao meio ambiente natural.

Art. 5º Observado o art. 35, § 4º, inciso III, do Decreto Rio nº 51.503 de 14 de outubro de 2022, fica vedada, pela DEIS/SUBCLA, a formulação de exigências:

I - que visem a apresentação pelo requerente de quaisquer documentos que instruem o processo autuado pela Subsecretaria de Controle e Licenciamento Urbanístico (DEIS/SUBCLU), tais como: a Declaração de Possibilidade de Abastecimento de Água (DPA), Declaração de Possibilidade de Esgotamento (DPE), manifestações de órgãos de patrimônio (IPHAN/INEPAC/IRPH), além de vistos, pareceres ou demais manifestações de órgãos ou entidades da Administração Pública;

II - que objetivem a reanálise de parâmetros e estruturas sobre o qual já tenha se pronunciado conclusivamente a DEIS/SUBCLU, tais como reservatórios de retardo e reuso, permeabilidade, dentre outros.

Art. 6º Observado o art. 1º do Decreto Rio nº nº 52.712, de 15 de junho de 2023, que alterou o art. 36 do Decreto Rio nº 51.503, de 14 de outubro de 2022, as licenças, autorizações e certidões não constituem prova de dominialidade, devendo tal informação constar destes atos.

Art. 7º Fica delegada a competência para as práticas dos seguintes atos de licenciamento, no âmbito da DEIS/SUBCLA:

I - aos coordenadores e seus substitutos eventuais, os quais poderão expedir: autorizações para remoção de vegetação e manejo de fauna silvestre, bem como, licenças, termos e certidões para projetos de grupamentos de edificações e loteamentos;

II - aos gerentes e seus substitutos eventuais, os quais poderão expedir: autorizações para remoção de vegetação, licenças, termos e certidões para projetos de edificações unifamiliares, bifamiliares, multifamiliares, não-residenciais e obras de infraestrutura.

Parágrafo único. As competências tratadas neste artigo também compreendem eventuais averbações que se fizerem necessárias nos atos praticados.

Art. 8º Fica delegada a competência estabelecida no art. 30, § 2º, do Decreto Rio nº 51.503 de 14 de outubro de 2022, ao Subsecretário Executivo (DEIS/SUBEX).

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a [Resolução EIS-REN-2022/00027, de 18 de outubro de 2022](#), e podendo ser aplicada, no que couber, aos procedimentos em curso.

D.O. RIO 05/07/2023



Desenvolvimento
Econômico, Inovação
e Simplificação

Anexo I Requerimento - Obras

Requerente:			
Endereço:			
CNPJ/CPF	E-mail:	Telefone:	
Empreendimento:			
Endereço:			
CNPJ/CPF	AP	RA	BAIRRO:
Coordenada "X"	Coordenada "Y"		

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Trata-se de pedido para emissão de Licença Ambiental Municipal (Prévia / Instalação) para construção de agrupamento residencial multifamiliar, composto por 3 blocos com 7 pavimentos, situado na (rua, avenida, estrada) (número / lote, quadra, PAL), no bairro de _____ submetido à DEIS/SUBCLA em atendimento ao Decreto RIO nº 48.481 /2021 e à Resolução SMAC nº 605/2015.

ABRANGÊNCIA

Compete à SUBCLA através de suas Gerências - "analisar os requerimentos de licenciamento ambiental de construção de edificações de grande e pequeno porte; bem como analisar os requerimentos de autorização para remoção de vegetação, para implantação de empreendimentos.

DO PEDIDO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL

☐ LMP ☐ LMI ☐ LMPI ☐ LMR ☐ LMRI ☐ ARV ☐ AMF ☐ LAC

☐ Construção

☐ Substituição de projeto aprovado pelo processo nº: _____

☐ Modificação de projeto aprovado pelo processo nº: _____

☐ Transformação de uso

USO DA EDIFICAÇÃO

☐ Residencial ☐ Comercial ☐ Misto ☐ Industrial ☐ Uso exclusivo destinado à:

☐ Uni/Bifamiliar ☐ Multifamiliar

☐ Inserido em programa Habitacional Municipal, Estadual ou Federal?

ZONEAMENTO

Zoneamento:

ÁREAS

Terreno (m²): _____ ATC _____ Volume de RCC _____ RN _____

Rio de Janeiro, de _____ de _____ -

Assinatura do Responsável pelo Empreendimento



Desenvolvimento
Econômico, Inovação
e Simplificação

Anexo II

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO (1)

Endereço:

AP RA Inscrição IPTU: Bairro:

1 – ENQUADRAMENTO

1.1 – INFORMAÇÕES AMBIENTAIS:

1.1.1 – Localizado em orla marítima? (alínea a do inciso VIII do art. 1º da Res. SMDEIS 10/2021) <i>Caso positivo, deverá ser submetido à SUBCLA estudo de sombras que ateste o atendimento à Lei Complementar 47/2000 e ao Decreto n. 20.504/2001 e Decreto n. 21121/2002 (ver roteiro para elaboração do estudo de sombras na página da SUBCLA)</i>	☐ Sim ☐ Não
1.1.2 – Localizado em Zona de Amortecimento de Unidade de Conservação Ambiental de proteção Integral – MUNICIPAL? <i>Caso positivo, o licenciamento dependerá do parecer favorável do órgão ambiental municipal - SMAC.</i>	☐ Sim ☐ Não
1.1.3 – Localizado em Zona de Amortecimento de Unidade de Conservação Ambiental de proteção Integral – ESTADUAL <i>Caso positivo, o licenciamento terá curso na SUBCLA, devendo ser encaminhado, por ofício, ao INEA o inteiro teor do processo de licenciamento</i>	☐ Sim ☐ Não
1.1.4 – Localizado em Zona de Amortecimento de Unidade de Conservação Ambiental de proteção Integral – FEDERAL <i>Caso positivo, o licenciamento terá curso na SUBCLA, devendo ser encaminhado, por ofício, ao IBAMA o inteiro teor do processo de licenciamento</i>	☐ Sim ☐ Não
1.1.5 – Localizado em terrenos inseridos em Unidade de Conservação de Uso Sustentável Municipal, conforme categorias definidas na Lei Federal 9.985/2000; <i>Caso positivo, o licenciamento dependerá do parecer favorável do órgão ambiental municipal - SMAC.</i>	☐ Sim ☐ Não
1.1.6 – Inserido em ZE-1 – Zona Especial 1 ou Zona de Conservação Ambiental (ZCA) em lotes com mais de 2000m²? <i>Caso positivo, o licenciamento terá curso na SUBCLA</i>	☐ Sim ☐ Não
1.1.7 – Implicar intervenção em áreas de preservação permanente, assim definidas (alínea e do inciso VIII do art. 1º da Res. SMDEIS 10/2021) pela Lei Federal nº 12651 de 25 de maio de 2012? <i>Caso positivo, o licenciamento terá curso na SUBCLA</i>	☐ Sim ☐ Não
1.1.8 – Possui área total construída superior a 10000m²? <i>Em todos os casos o PGRCC deverá ficar disponível para a fiscalização no local das obras.</i>	☐ Sim ☐ Não
1.1.9 – Com movimentação de material sólido (proveniente de demolição, reformas, terraplanagem, modificação de relevo por desmonte de rocha, terra (CORTE e ATERRO) ou geração de resíduos da construção civil – RCC) em volume igual ou maior que 5.000m³. <i>Em todos os casos o PGRCC deverá ficar disponível para a fiscalização no local das obras.</i>	☐ Sim ☐ Não
1.1.10 – Há suspeita de contaminação do terreno, em função de usos anteriores? <i>Caso positivo, deverá ser apresentado relatório de investigação preliminar.</i>	☐ Sim ☐ Não
1.1.11 – LOTEAMENTO – Em terreno com área igual ou maior que 20.000m².	☐ Sim ☐ Não
1.1.12 – LOTEAMENTO – Em terreno com área igual ou maior que 2.000m², localizado total ou parcialmente abaixo da cota 3m nas bacias drenantes ao sistema lagunar de Jacarepaguá e Sepetiba.	☐ Sim ☐ Não

Requerente:

CNPJ: 00.000.000/0000-00	Contato: 00 00000 0000	Processo:
--------------------------	------------------------	-----------

O abaixo assinado, proprietário/representante legal/procurador, responsável pelo empreendimento, declara para os fins de direito, que assume total responsabilidade pelas informações prestadas. A não veracidade fica sujeita às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98 e Decreto 6.514/08 ou sucedâneos.

Rio de Janeiro, de de .

Assinatura do Responsável pelo Empreendimento



Anexo II (cont.)

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO (2)

Endereço:

AP

RA

Inscrição IPTU:

Bairro:

1 – ENQUADRAMENTO (CONT.)

1.2 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1.2.1 – RIOS - Localizado a menos de 50m de curso d'água (rios, valas e canais)? <i>Caso positivo, deverá apresentar planta visada pela Fundação Rio Águas.</i>	☐ Sim ☐ Não
1.2.2 – FNA - Consta FNA de qualquer natureza? <i>Caso positivo, verificar Fundação Rio Águas / Linha de transmissão / metrô / ferrovia</i>	☐ Sim ☐ Não
1.2.3 – FMP - Consta FMP de qualquer natureza? <i>Caso positivo, deverá apresentar planta visada pela Fundação Rio Águas e parecer técnico da SMAC quanto à função ecológica da faixa marginal.</i>	☐ Sim ☐ Não
1.2.4 – ESGOTO – Está em local dotado de rede de esgotos com destinação adequada para a implantação do empreendimento? <i>Caso positivo, o esgoto deverá ser ligado diretamente à rede pública. O pedido para apresentação da DPA/DPE permanece no âmbito da SUBCLU. Havendo necessidade de implantação de sistema mecanizado, a Licença ambiental para a ETE deverá ser objeto de processo próprio.</i>	☐ Sim ☐ Não
1.2.5 – Implicará em remoção de cobertura vegetal passível de autorização? <i>O licenciamento terá curso na SUBCLA para emissão de ARV</i>	☐ Sim ☐ Não
1.2.6 – Implicará autorização e/ou manejo de fauna silvestre? <i>O licenciamento terá curso na SUBCLA, e as autorizações deverão ser encaminhadas ao INEA, conforme Convênio de Cooperação Técnica.</i>	☐ Sim ☐ Não
1.2.7 – Localizado em áreas com declividade igual ou superior a 30 %, salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes <i>Limite de enquadramento para licença simplificada - Resolução CONAMA 412/2009.</i>	☐ Sim ☐ Não
1.2.8 - PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA - Implica em intervenção em leito de corpo hídrico natural?	☐ Sim ☐ Não

Requerente:		
CNPJ: 00.000.000/0000-00	Contato: 00 00000 0000	Processo:

O abaixo assinado, proprietário/representante legal/procurador, responsável pelo empreendimento, declara para os fins de direito, que assume total responsabilidade pelas informações prestadas. A não veracidade fica sujeita às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98 e Decreto 6.514/08 ou sucedâneos.

Rio de Janeiro, de de -

Assinatura do Responsável pelo Empreendimento



Desenvolvimento
Econômico, Inovação
e Simplificação

Anexo III

DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE (1)

Endereço:

AP RA Inscrição IPTU: Bairro:

1 - DOCUMENTAÇÃO INICIAL

1.1. Requerimento	☐ Sim ☐ Não
1.2. Contrato Social e Alteração contratual	☐ Sim ☐ Não
1.3. CNPJ	☐ Sim ☐ Não
1.4. RG do Proprietário / Representante legal	☐ Sim ☐ Não
1.5. Procuração	☐ Sim ☐ Não
1.6. RG do procurador	☐ Sim ☐ Não
1.7. Registro de Imóveis - Certidão de Ônus Reais	☐ Sim ☐ Não
1.8. Identidade e ART do PRPA	☐ Sim ☐ Não
1.9. Identidade e ART do PREO	☐ Sim ☐ Não

Requerente:		
CNPJ: 00.000.000/0000-00	Contato: 00 00000 0000	Processo:

O abaixo assinado, proprietário/representante legal/procurador, responsável pelo empreendimento, visando instruir o processo de licenciamento ambiental acima referenciado, anexa a documentação acima assinalada.

Rio de Janeiro, de de .

Assinatura do Responsável pelo Empreendimento



Desenvolvimento
Econômico, Inovação
e Simplificação

Anexo III

DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE (2)

Endereço:

AP RA Inscrição IPTU: Bairro:

2 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E COMPLEMENTAR

2.1. Planta cadastral (aerofotogramétrica) com o lote demarcado;	☐ Sim ☐ Não
2.2. RIU – SMPU – Relatório de Informações Urbanísticas	☐ Sim ☐ Não
2.3. Inventário Florístico e Caracterização da Vegetação assinado por profissional habilitado.	☐ Sim ☐ Não
2.4. Identidade e ART do Responsável pelo Inventário Florístico e Caracterização da Vegetação	☐ Sim ☐ Não
2.5. Relatório Simplificado de Ocorrência de Fauna Silvestre - Portaria SMAC n° 02/2014	☐ Sim ☐ Não
2.6. Identidade e ART do Responsável pelo Relatório de Fauna	☐ Sim ☐ Não
2.7. Declaração sobre o uso anterior da área para avaliação de possível existência de passivo ambiental	☐ Sim ☐ Não
2.8. Havendo suspeita de contaminação do solo em face do uso anterior da área, Avaliação Preliminar assinada por profissional habilitado, conforme ABNT NBR 15515-1	☐ Sim ☐ Não
2.9. Identidade e ART do Responsável pela Avaliação preliminar de uso anterior da área	☐ Sim ☐ Não
2.10. PGRCC assinado pelo PREO	☐ Sim ☐ Não
2.11. Identidade e ART do PREO	☐ Sim ☐ Não
2.12. Planta de Situação, assinada pelo PRPA, contendo:	☐ Sim ☐ Não
2.12a - Representação gráfica da vegetação existente no lote e nas testadas com listagem do levantamento arbóreo, conforme Resolução Conjunta SMDEIS/SMAC n°03/2021;	
2.12b - Corte esquemático com perfil natural do terreno	
2.12c - ATC e Volume de movimentação de terra	
2.12d - Hachurar áreas com declividade maior ou igual a 45°, se for o caso;	
2.12e - Figurar FNA/FMP (conforme planta visada pela Rio Águas).	

Requerente:

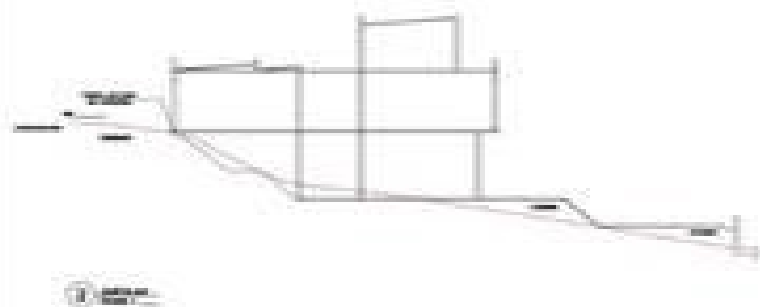
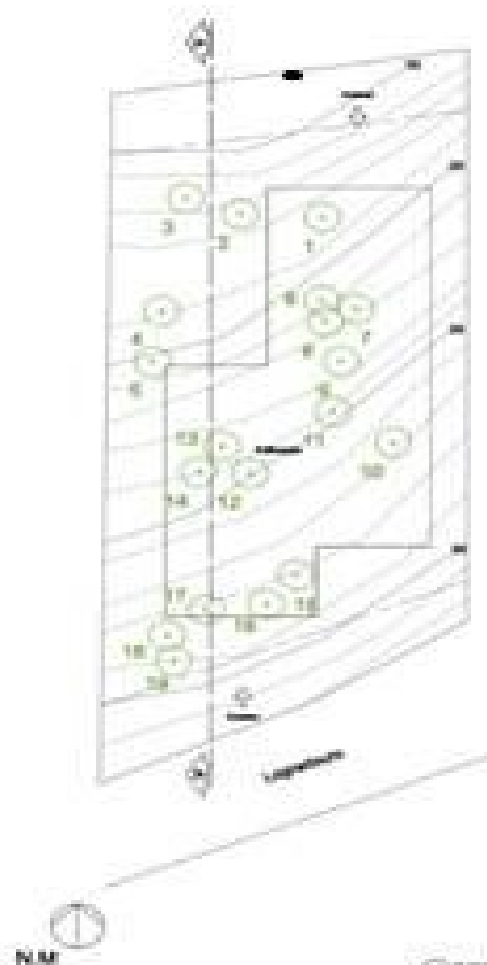
CNPJ: 00.000.000/0000-00	Contato: 00 00000 0000	Processo:
--------------------------	------------------------	--------------------------------

O abaixo assinado, proprietário/representante legal/procurador, responsável pelo empreendimento, visando instruir o processo de licenciamento ambiental acima referenciado, anexa a documentação acima assinalada.

Rio de Janeiro, de de .

Assinatura do Responsável pelo Empreendimento

ANEXO IV
RESOLUÇÃO EIS-REN-2023-0006 de 04 de julho de 2023
PLANTA DE SITUAÇÃO AMBIENTAL

[illegible][illegible]